



PUTUSAN
Nomor 4722 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDY AGUSTIANJAH, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok X, QG 8/15, RT 04, RW 11, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farlin Marta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Rumah Keadilan, beralamat di Rukan Manyar, Jalan Manyar Raya, C-15, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

LIE ERICK PRATAMA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Blok M1-3B, RT 16, RW 00, Kelurahan Dama, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kikin Nopiandri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kikin, DKK, beralamat di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 4, Unit K, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 108, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

1. **TYASNO SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Brawijaya III/8, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024



2. **EVAN EWALDO**, bertempat tinggal di Perumahan Tirtayasa Garden, Blok D, Nomor 16, LK III, Bandar Lampung, Lampung;

3. **JOICE JUULTJE MAKI**, bertempat tinggal di Jalan Pipit III, D-3, Nomor 153, RT 10, GN Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

1) Melarang Para Tergugat untuk sementara waktu melakukan tindakan hukum terhadap tanah dan segala sesuatu yang melekat padanya, berupa:

- Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok X, QG 8/15 RT 04, RW 11, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Brawijaya III/8, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Tergugat III berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tirtayasa Garden, Blok D, Nomor 16, LK III, Bandar Lampung, Lampung;

- Tergugat IV berupa tanah dan bangunan yang terletak Jalan Pipit III, D-3, Nomor 153, RT 10, GN Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur;



- 2) Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, permohonan banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
- 3) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi tersebut.

III. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materil yang telah dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan USD 60.000 (enam puluh ribu dollar) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- 5) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* Penggugat keliru menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 30 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materil yang telah dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan USD 60.000 (enam puluh ribu dollar) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu);

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 434/PDT/2023/PT DKI, tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak permohonan kasasi beserta dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 434/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 30 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *error in*



persona dan *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *in casu* Lie Erick Pratama untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* gugur demi hukum karena telah terdapat keadaan *lex specialis* yaitu PT Multi Inti Sarana (PT MIS) yaitu perusahaan dimana Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I bekerja dan telah memperoleh putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 27 April 2022 sehingga dalam keadaan Pailit;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian "Perjanjian Kerjasama Proyek Investasi Nomor SP-18-0002 tanggal 24 Februari 2021 tersebut dijelaskan yaitu investasi dalam bentuk Usaha Peningkatan Modal Investasi di bidang Multi Industri yang memiliki nilai USD 500.000,00 (lima ratus ribu dollar) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 12-07-2020 (dua belas Juli dua ribu dua puluh) sampai dengan 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu)," dan "Perjanjian Kerjasama Proyek Investasi Nomor SP-18-0002 tanggal 24 Februari 2021 investasi dalam bentuk Usaha Peningkatan Modal Investasi di bidang Multi Industri yang memiliki nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 14-11-2020 (empat belas November dua ribu dua puluh) sampai dengan 14-11-2021 (empat belas November dua ribu dua puluh satu)," yang dibuat, ditandatangani oleh dan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu Lie Erick Pratama dengan PT Multi Inti Sarana sah secara hukum dan telah

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024



memenuhi syarat-syarat perjanjian;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bahwa Tergugat I adalah selaku Komisaris Utama PT Multi Inti Sarana, Tergugat II adalah selaku Komisaris PT Multi Inti Sarana, Tergugat III adalah selaku Direktur PT Multi Inti Sarana dan Tergugat IV adalah merupakan karyawan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019 telah mengikatkan diri dengan badan hukum PT Multi Inti Sarana yang dipimpin oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek MIS Group Project dengan menyetorkan dana investasi sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar) dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, untuk itu terbukti Para Tergugat secara pribadi sebagaimana gugatan Penggugat tidak terikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ikatan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Penggugat (Lie Erick Pratama) dengan PT Multi Inti Sarana yang dipimpin oleh Tergugat III selaku Direktur, maka pertanggungjawabannya harus ditujukan kepada PT Multi Inti Sarana dan bukan diajukan kepada organ pribadi perusahaan PT Multi Inti Sarana, untuk itu secara pribadi tidak ada hak dan kepentingan Penggugat yang dilanggar dan dirugikan oleh Para Tergugat;

Bahwa dari fakta tersebut berdasar dan beralasan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan bentuk kekeliruan dalam menentukan pihak yang tidak terbukti terlibat langsung dalam suatu perkara (*error in persona*) sebagaimana eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan dan menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TEDY AGUSTIANJAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta DKI Jakarta Nomor 434/PDT/2023/PT DKI, tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 30 November 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEDY AGUSTIANJAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 434/PDT/2023/PT DKI, tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 30 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024



Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4722 K/Pdt/2024